

11_Fuhrparkchat.txt

Fahrzeug 7 – Dispositionschat

25.09.2026

09:15 Burkhard: Maschine ist gegen das Tor gerollt. Bin ausgestiegen wegen der Bake. Bitte Unterstützung.

09:16 Hedwig: Verletzte? Motor aus, Fahrzeug sichern, Abstand halten.

09:18 Burkhard: Soweit ich sehe niemand verletzt. Motor ist aus. Tor und Kisten beschädigt.

09:24 Hedwig: Elektriker kommt, bitte nichts an Geräten bewegen.

09:31 Burkhard: Ich dachte Bremse war drin. Bin gerade nicht sicher, ob der Hebel ganz eingerastet war.

10:12 Farid: Abschleppen nach Befundfotos. Werkstattplatz ist frei.

18:44 Hedwig: Strom im Hof wieder da. Maschine bleibt gesperrt. Technikbericht folgt erst nach Untersuchung.

Exportiert am 28.09.2026 durch Hedwig Hummel. Befundfotos befinden sich noch auf dem Werkstattgerät und sind diesem Export nicht beigefügt.

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gundula Pfennig <schaden@frankenbogen-versicherung.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 09:02:00 +0200
Betreff	Kehrmaschine Würzburg – Ansprüche und nächste Schritte

Sehr geehrte Frau Klee,

ich beauftrage Sie ausschließlich für die Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG mit einer ersten Einschätzung zum Unfall der Kehrmaschine unserer Versicherungsnehmerin Stadtbetriebe Steinbogen GmbH am 25. September im Gewerbehof Hallenbogen 12 in Würzburg. Ein Vertretungsauftrag der Stadtbetriebe wird damit nicht erteilt. Frau Morgenrot hat uns die beigefügten Betriebsunterlagen und Anspruchstellernachrichten zur Schadenprüfung übermittelt.

Laut Betriebsbericht ist die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH Halterin und Eigentümerin der Maschine; Herr Blech fuhr im Rahmen seines Dienstes. Das Gelände ist während der Geschäftszeiten ohne Zugangskontrolle für Lieferverkehr geöffnet.

Es liegen drei Forderungen vor. Die Geräteforderung ist hoch, aber noch nicht durch einen Sachverständigen geprüft. Bitte stellen Sie Haftungsgrundlagen, Schäden und benötigte Belege für jede geschädigte Person getrennt dar. Wir benötigen daneben eine vorläufige Großschadeneinschätzung und eine Liste der Fragen zur Deckung und etwaigen Rückdeckung. Vertragsbestand und fehlende Unterlagen erläutert meine Nachricht vom 2. Oktober; konkrete Grenzen dürfen nicht aus der Höhe der Anmeldung abgeleitet werden.

Unsere Schadenleitung benötigt bis 7. Oktober eine Übersicht und einen Entwurf an Frau Morgenrot zur weiteren Sachaufklärung. Keine Zahlung, kein Anerkenntnis und keine externe Meldung ohne unsere Freigabe. Gebäudesicherung und Beweissicherung laufen laut Stadtbetrieben bereits. Das Fahrzeug wird mit der internen Betriebsnummer 7 bezeichnet.

Mit freundlichen Grüßen

Gundula Pfennig, Schadenbearbeitung

07_Gebaeudeeigentuerin.eml

Von	Kunigunde Knopf <kunigunde@hofbogen-immobilien.example>
An	Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 08:17:00 +0200
Betreff	Hallentor: Angebot und Forderung

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

für die Hofbogen Immobilien GmbH mache ich zunächst 145.000 EUR netto für die Beschädigung unseres Hallentors und des angrenzenden Mauerwerks geltend. Das vorläufige Bauangebot ist beigelegt. Unsere Gesellschaft ist Eigentümerin der Halle. Wir sind hinsichtlich dieser Aufwendungen zum Vorsteuerabzug berechtigt.

Die Veranstaltungstechnik in der Halle gehört der Mieterin Prisma Bühnenbildtechnik und ist in unserer Forderung nicht enthalten. Über Mietausfälle sprechen wir gegebenenfalls später; dazu beziffere ich heute nichts. Den Auftrag zur vollständigen Reparatur haben wir noch nicht erteilt, weil die statische Freigabe aussteht.

Bitte bestätigen Sie bis zum 9. Oktober, dass die Angelegenheit bei Ihnen bearbeitet wird.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Knopf, Geschäftsführerin

08_Geraeteeigentuemerin.eml

Von	Juno Kühn <juno@prisma-buehnentechnik.example>
An	Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 11:28:00 +0200
Betreff	Prisma: vorläufige Geräteforderung und Besichtigung

Guten Tag Frau Morgenrot,

für unsere eigenen Geräte melden wir vorläufig 1.650.000 EUR netto an. Die Aufstellung finden Sie als Anlage. Eine abschließende Bewertung ist das noch nicht. Wir sind zum Vorsteuerabzug berechtigt und setzen hier keine Umsatzsteuer an.

Bitte schlagen Sie kurzfristig eine gemeinsame Besichtigung vor. Die Aufstellung enthält nur Geräte, die hinter dem beschädigten Tor standen. Nicht jedes davon ist bereits einzeln technisch geprüft. Die Buchhaltung sucht Kaufrechnungen und Seriennummernlisten zusammen. An anderer Stelle eingelagerte Geräte sind in diesem Betrag nicht enthalten.

Ob wir einzelne Veranstaltungen mit Leihtechnik bedienen müssen, ist noch offen. Solche Zusatzkosten sind in der heutigen Forderung nicht enthalten. Bis zur Besichtigung bleiben die Geräte unverändert und gekennzeichnet stehen.

Beste Grüße

Juno Kühn

09_Nachbarbetrieb.eml

Von	Nuri Şahin <nuri@nuri-nudelwerk.example>
An	Mira Morgenrot <recht@steinbogen-betriebe.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 15:53:00 +0200
Betreff	Produktionsausfall Nuri Nudelwerk

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

unsere Nuri Nudelwerk GmbH nutzt den Nachbarraum im gleichen Hof. Wegen der vorsorglichen Stromabschaltung am 25. September konnten wir drei Großaufträge nicht rechtzeitig produzieren. Zusammen waren das 45.000 EUR Nettoumsatz. Wir bitten um Ersatz.

An unseren Maschinen, Vorräten und Räumen ist nach unserem bisherigen Stand nichts beschädigt. Die Kühlschränke blieben im zulässigen Temperaturbereich, es musste keine Ware entsorgt werden. Unsere Räume waren weiterhin zugänglich. Strom hatten wir ungefähr von 09:25 bis 18:40 Uhr nicht.

Zwei Kunden haben storniert, mit dem dritten reden wir über einen Ersatztermin. Die 45.000 EUR sind die Auftragssumme vor Abzug von Material und anderen ersparten Kosten. Belege und Stornierungsnachrichten kann ich nachreichen. Ich weiß, dass unser Fall anders aussieht als das eingedrückte Tor, aber der Ausfall trifft uns trotzdem hart.

Mit freundlichen Grüßen

Nuri Şahin, Geschäftsführer

10_Vertragsunterlagen.eml

Von	Gundula Pfennig <schaden@frankenbogen-versicherung.example>
An	Leitung Schaden <schadenleitung@frankenbogen-versicherung.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 10:33:00 +0200
Betreff	Fahrzeug 7: Vertragsbestand und Großschadenunterlagen

Guten Morgen Frau Zobel,

unser Bestandssystem führt die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH für Fahrzeug 7 als Versicherungsnehmerin einer Kfz-Haftpflichtversicherung mit Laufzeit 1. Januar bis 31. Dezember 2026. Der Schaden ist zur Bearbeitung angelegt. Die vollständige Police mit Bedingungen und Nachträgen ist jedoch noch aus dem Vertragsarchiv beizuziehen; den Vertragssatz habe ich heute angefordert. Ein Datenbankeintrag ersetzt für unsere Deckungsprüfung nicht den genauen Vertragsinhalt.

Wegen der angemeldeten Geräteforderung habe ich den Vorgang an unsere Großschadenstelle gegeben. Welches Rückdeckungsprogramm für diesen Vertrag und diesen Schaden gelten könnte, ist in den vorliegenden Unterlagen nicht belegt. Die Vertragsverwaltung soll den tatsächlich einschlägigen Vertrag, Nachträge, Meldevoraussetzungen und Ansprechpartner benennen. Eine Beteiligung am AKHA oder eine Leistung daraus ist hiermit nicht bestätigt.

Deckungssummen, Selbstbehalte, Zusammenrechnung von Ansprüchen und Rückdeckungsgrenzen lassen sich aus dieser Akte noch nicht ablesen. Haftungsbewertung, eigene Deckungsprüfung und eine etwaige Rückdeckungsanfrage sind daher getrennt vorzubereiten. Bitte keine Quote oder Zuständigkeit allein aus der Anmeldungshöhe ableiten.

Eine Deckungszusage oder Haftungsanerkennung ist bisher nicht erteilt. Die Höhe der Geräteforderung habe ich allein als vorläufige Anmeldung in die Übersicht übernommen.

Gundula

03_Anmeldung_Rueckversicherer.emlkommunikation-und-deckung/03_Anmeldung_Rueckversicherer.eml

Von	Hannes Fink <rueckdeckung@frankenbogen.example>
An	Adelheid Sturm <schaden@auenfels-rueck.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 15:20:00 +0200
Betreff	Fahrzeug 7: vorsorgliche Meldung, Gerätewerte weiterhin offen

Sehr geehrte Frau Sturm,

wir melden den Kehrmaschinenunfall vom 25. September vorsorglich unter dem heute bestätigten Programm. Der Vertragsbrief und die bisherige Forderungsübersicht sind beigelegt. Die Übersicht bleibt bewusst auf der Ebene angemeldeter Beträge: 145.000 EUR Gebäude, 1.650.000 EUR Geräte und 45.000 EUR Umsatz des Nachbarbetriebs, insgesamt 1.840.000 EUR. Aus dieser Summe wird heute keine Erstattungsforderung an Sie errechnet.

Prisma muss Seriennummern, Anschaffungsbelege und Reparaturmöglichkeiten beibringen. Die Neuwerte gebrauchter Technik sind kein gesicherter Verlust. Auch die alternative Schätzung von 1.200.000 bis 2.100.000 EUR ist ausschließlich eine Spanne derselben Geräteposition. Wir werden weder deren Mittelwert noch die obere Grenze ungeprüft als anerkannten Schaden behandeln.

Der beigelegte Brief erläutert lediglich ein mögliches Szenario mit 1.345.000 EUR Gesamtschaden und 345.000 EUR oberhalb Ihrer Priorität. Bitte bestätigen Sie die Vorabmeldung und nennen Sie Ihren Unterlagenbedarf vor einer Vergleichsabstimmung. Frau Klee prüft ausschließlich für uns. Wir übersenden keine vermeintliche Zustimmung der Stadtbetriebe zu einer Zahlung; eine solche liegt nicht vor. Ebenso gibt es noch keinen Bankabfluss, den wir abrechnen könnten.

Mit freundlichen Grüßen
Hannes Fink

04_Rueckversicherer_Rueckfrage.emlkommunikation-und-deckung/04_Rueckversicherer_Rueckfrage.eml

Von	Adelheid Sturm <schaden@auenfels-rueck.example>
An	Hannes Fink <rueckdeckung@frankenbogen.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:10:00 +0200
Betreff	Kehrmaschine: Eingang bestätigt, keine Freigabe aus Neupreisliste

Sehr geehrter Herr Fink,

wir bestätigen den Eingang als Vorabmeldung unter dem in Ihrem beigefügten Brief bezeichneten Modellprogramm. Das mögliche Überschreiten der Meldeschwelle ist nachvollziehbar. Eine Rückversicherungsforderung oder ein Zahlungseingang ist hierdurch nicht entstanden. Die 345.000 EUR bleiben eine bedingte Szenariogröße, bis der entschädigungsfähige Nettoschaden und Ihre Zahlungen nachgewiesen sind.

Bitte übermitteln Sie für eine spätere Abstimmung die technische Bewertung der beschädigten Geräte mit Reparaturkosten, verbleibendem Nutzwert und gegebenenfalls Restwert. Dabei muss deutlich bleiben, wer Eigentümer jedes Geräts ist. Für das Gebäude benötigen wir eine Zuordnung von Wiederherstellung und etwaiger Verbesserung. Die Nudelwerk-Position ist getrennt nach Anspruchsgrundlage und tatsächlichem Ertragsausfall zu prüfen; 45.000 EUR Umsatz sind keine selbstverständliche Entschädigung.

Wir bitten außerdem um eine Ereigniszuordnung für alle drei Anspruchsteller. Ein gemeinsamer Unfall kann nach dem Vertrag ein Ereignis bilden, ohne dass jede Forderung deshalb berechtigt wird. Eine zusätzliche Priorität je Gerät oder je Anspruchsteller wird nach dem bestätigten Programm nicht abgezogen. Bitte informieren Sie uns vor einer Einigung, die Ihre erwartete Nettobelastung über 1.000.000 EUR erhöht. Unsere interne Abstimmung darf nicht als angebliches Recht der Geschädigten auf eine direkte Regulierung durch Auenfels dargestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
Adelheid Sturm

01_Bauangebot_Erlaeuterung.emlschriftverkehr-und-klage/01_Bauangebot_Erlaeuterung.eml

Von	Balduin Balken <angebot@balken-bau.example>
An	Kunigunde Knopf <kunigunde@hofbogen-immobilien.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 10:16:00 +0200
Betreff	HB-260929: Grundlagen und offene Punkte

Sehr geehrte Frau Knopf,

ich erläutere unser Angebot vom 29. September. Das Torblatt war nach dem Anstoß sichtbar verwunden, die seitliche Führung aus ihrer Verankerung gezogen. Unsere Besichtigung am 28. September ergab keine fachgerechte Möglichkeit, das vorhandene Blatt nur zurückzubiegen. Die 68.000 EUR betreffen ein Tor vergleichbarer Abmessungen und Sicherheitsausstattung einschließlich Ausbau und Entsorgung, keine Vergrößerung oder leistungsfähigere Neuanlage. Die 52.000 EUR betreffen die sichtbar gerissenen Anschlüsse, den Sturzbereich und das Mauerwerk unmittelbar am Tor. Die 25.000 EUR erfassen die für diese Arbeiten kalkulierte Baustelleneinrichtung, Hebetechnik und den vorübergehenden Verschluss.

Das bleibt eine vorläufige Baukalkulation. Ob verdeckte Schäden einen anderen Umfang verlangen, lässt sich erst nach statischer Untersuchung und Öffnung beurteilen. Eine statische Freigabe bescheinige ich nicht. Auch eine abschließende Bewertung möglicher Gebrauchsvorteile durch das neue Tor war nicht unser Auftrag. Die bezeichneten Arbeiten sollen den vorherigen Funktionszustand wiederherstellen. Ausstattung der Mieterin und Mietausfälle haben wir nicht eingerechnet; die bisherige Sicherung wird nicht ein zweites Mal als eigener Rechnungsbetrag verlangt.

Sie haben den vollständigen Bauauftrag noch nicht erteilt. Eine kurzfristige gemeinsame Besichtigung mit der Gegenseite ist möglich. Bitte erhalten Sie Tor und ausgebrochene Teile bis zur dokumentierten Begutachtung. Ich kann die sichtbaren Befunde und die Kalkulationsgrundlagen als Zeuge erläutern; eine unabhängige Begutachtung wird dadurch nicht ersetzt.

Mit freundlichen Grüßen

Balduin Balken

Baukontor Balduin Balken GmbH, Werkplatz 8, 97076 Würzburg

02_Auftrag_und_Rollen.emlschriftverkehr-und-klage/02_Auftrag_und_Rollen.eml

Von	Hedwig Hummel <fuhrpark@steinbogen-betriebe.example>
An	Kunigunde Knopf <kunigunde@hofbogen-immobilien.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 14:36:00 +0200
Betreff	Hallenbogen: Reinigungsauftrag und Beteiligte

Sehr geehrte Frau Knopf,

für die weitere Korrespondenz bestätige ich: Die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH, Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg, ist Halterin und Eigentümerin der Kehrmaschine Nummer 7. Unsere Geschäftsführerin ist Hedwig Sommer. Herr Burkhard Blech, Werkzeugpfad 5, 97076 Würzburg, war am 25. September unser angestellter Fahrer und führte den ihm übertragenen Reinigungsauftrag aus.

Der konkrete Auftrag betraf die Reinigung des privaten Gewerbehofs Hallenbogen 12 auf Grundlage Ihrer privatrechtlichen Bestellung. Es handelte sich nicht um eine öffentlich gewidmete Straße oder eine hoheitliche Straßenreinigungsmaßnahme. Dass Lieferverkehr tagsüber ohne Zugangskontrolle hineinfährt, ändert den Auftragsinhalt nicht. Eine besondere hoheitliche Weisung wurde Herrn Blech nicht erteilt.

Die Fahrzeugkarte weist 40 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit aus. Die Maschine verfügt weder über eine automatisierte Fahrfunktion nach § 1a StVG noch über eine autonome Fahrfunktion nach § 1e StVG. Die technische Untersuchung der Feststellbremse ist noch offen; der angekündigte vollständige Werkstattbericht wird erst für den 8. Oktober erwartet. Aus dem fehlenden Wartungsblatt im Fahrzeugordner schließen wir bislang weder eine ausgefallene Wartung noch einen technischen Defekt. Bitte werten Sie diese Tatsachenbestätigung nicht als Anerkenntnis sämtlicher Schadenspositionen.

Mit freundlichen Grüßen

Hedwig Hummel

Fuhrparkleitung · Stadtbetriebe Steinbogen GmbH

03_Zeugin_Bestaetigung.emlschriftverkehr-und-klage/03_Zeugin_Bestaetigung.eml

Von	Samira Schwan <samira@schwan-kurier.example>
An	Kunigunde Knopf <kunigunde@hofbogen-immobilien.example>
Datum	Sat, 03 Oct 2026 15:08:00 +0200
Betreff	Beobachtung am 25. September und meine Anschrift

Sehr geehrte Frau Knopf,

Sie dürfen meine schriftliche Schilderung vom 28. September verwenden. Meine ladungsfähige Anschrift lautet Samira Schwan, Kurierdienst Schwan, Paketsteg 4, 97076 Würzburg. Ich sah die Maschine einige Sekunden stehen, dann den Fahrer aussteigen und zur Bake gehen. Danach rollte sie ohne Fahrer gegen das Tor. Einen weiteren Anstoß durch ein anderes Fahrzeug oder einen Menschen habe ich nicht gesehen. Die Bedienung des Bremshebels konnte ich weiterhin nicht erkennen.

Das Tor war beim Eintreffen geschlossen. Es wurde durch den Aufprall nach innen gedrückt. Vorher habe ich das Mauerwerk nicht gezielt untersucht; ich kann daher keinen fachlichen Vergleich aller alten und neuen Risse anbieten. Meine erste Bezeichnung als Lieferwagen war falsch, wie ich bereits erläutert habe. Ich habe keine Kenntnis über den Wert der Geräte hinter dem Tor und kann aus den sichtbaren Kisten keine vollständigen Totalschäden ableiten.

Eine Erklärung, dass sämtliche angemeldeten Kosten stimmen, möchte ich nicht unterschreiben. Für meine eigenen Beobachtungen stehe ich zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Samira Schwan

12_Forderungsuebersicht.xlsx

Fahrzeug 7: drei Anmeldungen

Gundula Pfennig, Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG, Stand 05.10.2026

Anspruchstellerin	Anzahl	Ansatz EUR	Angemeldet EUR	Beleg und Stand
Hofbogen Immobilien GmbH	1	145,000.00	145,000.00	07/04: Gebäudeangebot, noch nicht beauftragt; netto
Prisma Bühnenbildtechnik GmbH	1	1,650,000.00	1,650,000.00	08/05: gebrauchte Geräte, Neupreisansätze; netto
Nuri Nudelwerk GmbH	1	45,000.00	45,000.00	09: Nettoumsatz, keine eigene Sachbeschädigung gemeldet
Angemeldete Summe			1,840,000.00	Keine Addition anerkannter oder gedeckter Ansprüche.

Prisma: ungeprüfte Spanne laut technischer Leitung (nur Geräte)

Unterer Schätzansatz	1,200,000.00	05: Reparaturumfang und Ersatzbeschaffung offen
Oberer Schätzansatz	2,100,000.00	05: weder Gutachten noch Deckungsgrenze

Die Spanne wird nicht zur Anmeldung addiert. Gebäude und Nachbarumsatz sind nicht enthalten.

Bewertung, Umsatzabgrenzung und Anspruchsgrundlagen sind getrennt zu prüfen.

Deckungs- und Rückdeckungsbeträge bleiben ohne vollständige Verträge offen.

02_Unfallmeldung.docx

Unfallmeldung Fahrzeug 7

25.09.2026

1 Ablauf

Am 25. September 2026 um etwa 09:14 Uhr hielt ich die Kehrmaschine Nummer 7 im Gewerbehof Hallenbogen 12 an, um eine umgefallene Absperrbake zu entfernen. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit beträgt laut unserer Fahrzeugkarte 40 km/h. Der Motor lief, das Kehraggregat war ausgeschaltet. Ich stieg aus. Nach wenigen Sekunden rollte die Maschine vorwärts gegen das Hallentor. Das Tor wurde nach innen gedrückt und stieß gegen dahinter abgestellte Transportgestelle.

Ich glaube, den Hebel der Feststellbremse angezogen zu haben. Ob er vollständig eingerastet war, kann ich nach dem Schreck nicht sicher sagen. Das leichte Gefälle hatte ich unterschätzt. Andere Personen wurden nach meiner Wahrnehmung nicht getroffen.

2 Unmittelbare Folgen

Das Hallentor und angrenzendes Mauerwerk waren beschädigt. Die Halle wurde geräumt und abgesperrt. Auf Anweisung des hinzugezogenen Elektrikers wurde die gemeinsame Stromversorgung dieses Hofabschnitts vorsorglich bis zum Abend abgeschaltet. Der Nachbarbetrieb Nuri Nudelwerk konnte in dieser Zeit nicht produzieren.

Die Kehrmaschine wurde gesichert und in die Werkstatt gebracht. Ich habe seitdem nichts an der Bremse verstellt. Die Werkstatt soll den technischen Zustand dokumentieren. Ich habe keinem Betroffenen eine Entschädigung zugesagt.

Burkhard Blech

Nachtrag der Fuhrparkleitung vom 28. September: Bis heute liegt uns keine Personenschadenmeldung vor.

03_Zeugin_Samira.docx

Beobachtung am Hallenbogen

28.09.2026

Ich wartete am 25. September kurz nach neun mit meinem Lastenrad im Gewerbehof Hallenbogen 12. Ein orangefarbenes Fahrzeug stand einige Meter vor dem Hallentor. Ein Mann stieg aus und ging zu einer Bake. Dann bewegte sich das Fahrzeug langsam vorwärts. Ich hörte einen lauten Schlag und sah, dass das Tor nach innen stand.

Am Telefon habe ich später von einem „Lieferwagen“ gesprochen. Das war ungenau. Als ich näher kam, sah ich seitliche Bürsten und den Schriftzug Stadtbetriebe Steinbogen. Es war die Kehrmaschine. Wie der Fahrer die Bremse bedient hatte, konnte ich aus meinem Winkel nicht sehen.

Hinter dem Tor lagen Metallgestelle und schwarze Kisten übereinander. Wie viele Geräte darin beschädigt waren, weiß ich nicht. Ich sah keine verletzte Person. Mein eigenes Rad blieb unbeschädigt.

Samira Schwan, niedergeschrieben am 28. September 2026.

04_Bau_Angebot.docx

Vorläufiges Angebot HB-260929

29.09.2026

An Hofbogen Immobilien GmbH, Hallenbogen 12, Würzburg.

Nach Besichtigung des beschädigten Hallentors am 28. September bieten wir vorbehaltlich der Öffnung der Wandanschlüsse folgende Arbeiten an:

Ausbau, Entsorgung und Ersatz des Hallentors: 68.000,00 EUR netto. Instandsetzung von Sturz, Mauerwerk und Anschlüssen: 52.000,00 EUR netto. Baustelleneinrichtung, Hebetechnik und vorübergehender Verschluss: 25.000,00 EUR netto.

Vorläufiger Nettobetrag: 145.000,00 EUR. Umsatzsteuer 19 Prozent: 27.550,00 EUR. Vorläufiger Bruttobetrag: 172.550,00 EUR.

Das Angebot enthält keinen Ersatz von Mieterausstattung, keine Mietausfälle und keine Schäden an gelagerten Geräten. Verdeckte Schäden sind nicht bewertet. Eine statische Freigabe ist vor Ausführung erforderlich. Der Auftrag wurde noch nicht erteilt. Bisherige Sicherungsarbeiten sind in diesem Angebot nicht nochmals als gesonderte Rechnung abgerechnet.

Balduin Balken

05_Geraete_Aufstellung.docx

Vorläufige Aufstellung beschädigter Veranstaltungstechnik

30.09.2026

Die nachstehenden Geräte gehören nach unserer Anlagenliste der Prisma Bühnenbildtechnik GmbH. Sie standen hinter dem Hallentor auf zwei Transportgestellen. Das eingedrückte Tor verschob die Gestelle; Gehäuse und sichtbare Anschlüsse wurden beschädigt. Eine vollständige technische Funktionsprüfung steht aus.

20 LED-Wandmodule der Serie P, angeschafft 2023/2024: vorläufiger Ersatzansatz je 45.000 EUR netto, zusammen 900.000 EUR. 6 Medienserver, angeschafft 2022/2023: je 75.000 EUR netto, zusammen 450.000 EUR. 10 Projektionsmodule, angeschafft 2024: je 30.000 EUR netto, zusammen 300.000 EUR. Summe der vorläufigen Neupreisansätze: 1.650.000 EUR netto.

Die Geräte sind gebraucht. Die Ansätze stammen aus unserer aktuellen Beschaffungsliste und sind weder Zeitwerte noch geprüfte Reparaturkosten. Seriennummern, Kaufrechnungen und Wartungsprotokolle werden noch zugeordnet. Die Zahl der tatsächlich irreparablen Geräte steht nicht fest. Verwertungsangebote liegen nicht vor; nichts wurde entsorgt.

Unser technischer Leiter nennt als grobe Spanne 1.200.000 bis 2.100.000 EUR netto, abhängig vom Reparaturumfang und der Verfügbarkeit gleichwertiger Geräte. Diese Spanne betrifft allein die Geräte, nicht Gebäude oder Nachbarbetrieb. Die Mitte dieser Spanne wurde nicht als Sachverständigenwert bestätigt.

Juno Kühn, kaufmännische Leitung

06_Werkstattauftrag.docx

Prüfauftrag Kehrmaschine 7

28.09.2026

An die Werkstatt, zu Händen Farid Fink.

Bitte dokumentieren Sie den Zustand der Kehrmaschine Nummer 7 nach dem Ereignis vom 25. September. Bis zur Befundaufnahme darf sie nicht wieder eingesetzt werden. Der Schlüssel liegt versiegelt in der Fuhrparkverwaltung; der Fahrer meldet keine nachträgliche Betätigung der Feststellbremse.

Zu prüfen und zu dokumentieren sind insbesondere Stellung und Funktion der Feststellbremse, Betätigungskräfte, sichtbare Defekte und der Stand der letzten Wartung. Eine Probefahrt soll erst nach Freigabe und gesicherter Befundaufnahme stattfinden. Bitte erhalten Sie ausgebaute Teile.

Die letzte turnusmäßige Wartung ist im Kalender für August vermerkt. Das unterschriebene Wartungsblatt ist noch nicht im Fahrzeugordner. Bitte suchen Sie es heraus. Ein technischer Defekt wird mit diesem Auftrag weder bestätigt noch ausgeschlossen.

Eingangsvermerk Werkstatt, 2. Oktober: Fahrzeug gesichert. Vollständiger Prüfbericht voraussichtlich am 8. Oktober. Noch keine Freigabe zur Wiederinbetriebnahme.

Hedwig Hummel

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

04_Forderung_Hofbogen.docx

briefvorlagen/04_Forderung_Hofbogen.docx

Rechtsanwalt Nils Feder
Mainblattweg 6, 97070 Würzburg

An die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
z. H. Geschäftsführerin Hedwig Sommer
Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg
Zugleich an Herrn Burkhard Blech, Werkzeugpfad 5, 97076 Würzburg

04.10.2026

Hallentor: Forderung der Gebäudeeigentümerin

Sehr geehrte Frau Sommer, sehr geehrter Herr Blech,

ich vertrete ausschließlich die Hofbogen Immobilien GmbH, vertreten durch Frau Kunigunde Knopf, Hallenbogen 12, 97076 Würzburg. Sie verlangt 145.000 EUR netto für die Beschädigung ihres Hallentors und angrenzender Bauteile durch die am 25. September abgestellte und anschließend weggerollte Kehrmaschine. Bitte regulieren Sie die berechnete Forderung bis zum 19. Oktober 2026 oder benennen Sie bis zum 12. Oktober Ihre konkreten Einwendungen und einen Termin für die gemeinsame technische Aufnahme.

Die Halterhaftung nach § 7 StVG und die Fahrerhaftung nach § 18 StVG sind neben den schuldabhängigen Ansprüchen zu prüfen. Der private Reinigungsauftrag und das ausgeschaltete Kehraggregat sprechen hier für den verwirklichten Fortbewegungsvorgang. Herr Blech hat das Fahrzeug bei laufendem Motor auf leichtem Gefälle verlassen und kann nicht bestätigen, dass die Feststellbremse vollständig eingerastet war. Einen technisch abschließend festgestellten Bremsdefekt behauptet meine Mandantin nicht.

Der Gebäudebetrag beruht auf dem vorläufigen Angebot des Baukontors Balken. Die drei Positionen sind separat bezeichnet; die statische Prüfung und die Untersuchung verdeckter Schäden bleiben offen. Umsatzsteuer wird nicht verlangt. Bitte erhalten Sie Ihrerseits die Maschine einschließlich Bremse und Wartungsunterlagen. Die Gebäudeeigentümerin wird die beschädigten Teile bis zur abgestimmten Aufnahme erhalten, soweit die Verkehrssicherheit dies zulässt.

Fremde Veranstaltungstechnik gehört nicht meiner Mandantin. Weder die Anmeldung der Prisma GmbH noch der von Nuri Nudelwerk genannte Umsatz wird in diesen Anspruch eingerechnet. § 12 StVG verlangt bei mehreren berechtigten Sachschadenansprüchen gegebenenfalls eine gesonderte Höchstbetragsprüfung. Daraus darf keine Kürzung allein anhand ungeprüfter Neupreislisten abgeleitet werden. Schuldhaft begründete Ansprüche außerhalb des StVG bleiben nach § 16 StVG gesondert zu prüfen.

Dieses Schreiben ist eine außergerichtliche Forderung, keine Klageeinreichung. Einen Auftrag für die Versicherung oder die Gegenseite habe ich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Nils Feder
Rechtsanwalt

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

05_Antwort_Stadtbetriebe.docx

briefvorlagen/05_Antwort_Stadtbetriebe.docx

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg

An Rechtsanwalt Nils Feder
Mainblattweg 6, 97070 Würzburg

05.10.2026

Hallenbogen: gemeinsame Besichtigung und offene Schadenhöhe

Sehr geehrter Herr Feder,

wir bestätigen den Eingang der Gebäudeforderung und die durch Frau Hummel mitgeteilten Rollen. Der Fahrer Herr Blech ist über Ihre Inanspruchnahme informiert. Die Haftungs- und Deckungsprüfung dauert an. Unsere Gesellschaft und Herr Blech erklären mit dieser Antwort kein Anerkenntnis. Herr Blech hat die im Unfallbericht beschriebene Unsicherheit zur vollständig eingerasteten Bremse nicht zurückgenommen; ein fertiger Werkstattbefund liegt heute nicht vor.

Die Höhe von 145.000 EUR ist aus unserer Sicht noch durch einen unabhängigen Sachverständigen zu prüfen. Insbesondere interessieren uns die Erforderlichkeit des vollständigen Toraustauschs, der Umfang bereits vorhandener Schäden, eine mögliche Verbesserung und die Abgrenzung zwischen vorübergehender Sicherung und endgültiger Wiederherstellung. Wir begrüßen deshalb eine gemeinsame Besichtigung. Die Maschine bleibt gesichert. Das fehlende Wartungsblatt suchen wir weiter; Aussagen über den genauen Wartungsverlauf können wir derzeit nicht abschließend treffen.

Daneben hat Prisma eine vorläufige Geräteforderung über 1.650.000 EUR und der Nachbarbetrieb eine Umsatzposition angemeldet. Diese Beträge sind nicht als festgestellte Entschädigungen anerkannt. Wir behalten uns die Prüfung der gesetzlichen Haftungsgrenzen und sämtlicher Anspruchsvoraussetzungen vor. Eine konkrete anteilige Kürzung Ihrer Forderung haben wir noch nicht berechnet. Der Vertragseintrag bei Frankenbogen ersetzt für die Deckung keine vollständige Police.

Bitte übersenden Sie einen Terminvorschlag. Eine Zahlung bis zur von Ihnen gesetzten Frist können wir heute noch nicht zusagen. Diese Nachricht ist keine Prozessvollmacht für Ihre Kanzlei und bestätigt keine bereits erfolgte gerichtliche Inanspruchnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Mira Morgenrot
Rechtsabteilung

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Stadtbetriebe_Sachstand.docx

kommunikation-und-deckung/01_Stadtbetriebe_Sachstand.docx

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH

Mira Morgenrot · Betriebshof Laubenring 9 · 97076 Würzburg

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG

Frau Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

05.10.2026

Fahrzeug 7 – unveränderte Beweismittel und getrennte Anspruchsteller

Sehr geehrte Frau Pfennig,

wir bestätigen für die Großschadenbesprechung, dass Fahrzeug 7 nach dem Unfall vom 25. September unverändert in der Werkstatt steht. Herr Blech hat nach dem Ereignis keine Einstellung an der Feststellbremse vorgenommen. Die technische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Seine Angabe, den Hebel vermutlich angezogen zu haben, darf deshalb weder in eine sichere Funktionsbestätigung noch in ein bereits bewiesenes Versagen der Bremse umformuliert werden.

Eigentümerin und Halterin der 40 km/h schnellen Maschine ist unsere Gesellschaft. Der Gewerbehof war während der Geschäftszeiten für Lieferverkehr zugänglich. Nach dem derzeitigen Stand war der Unfall keine hoheitliche Einsatzfahrt des Landkreises. Wir sehen daher keinen Anlass, einen Landkreis als haftenden Rechtsträger einzusetzen. Die Gemeinde ist über ihre Beteiligung an unserer GmbH informiert; eine eigene Schuldübernahme hat sie nicht erklärt.

Die Gebäudeunterlagen der Hofbogen Immobilien GmbH, die Geräteliste der Prisma Bühnenbildtechnik GmbH und die Nachricht der Nuri Nudelwerk GmbH bleiben getrennte Eingänge. Die 1.650.000 EUR für Prisma beruhen auf Neupreisansätzen für gebrauchte Geräte. Die Spanne von 1.200.000 bis 2.100.000 EUR betrifft dieselben Geräte und wird nicht zusätzlich addiert. Niemand hat die Geräte entsorgt. Ein bloßer Produktionsumsatz des Nachbarbetriebs wird ebenfalls nicht als feststehender Eigentumsschaden bestätigt.

Bitte klären Sie anhand des heute nachgereichten Vertragssatzes Deckung und Rückversicherungsweg. Ihre Beauftragung von Frau Klee ist allein Ihr Mandat; wir nehmen hiermit keinen zusätzlichen Anwaltsauftrag vor. Für die fachliche Abstimmung stehen unsere Fuhrparkleiterin und der Werkstattleiter zur Verfügung. Bitte geben Sie uns vorab konkrete Fragen, damit das Gespräch die offenen Tatsachen aufklärt und nicht nur die bisherige Anmeldesumme wiederholt. Eine Zahlung, Haftungsanerkennung oder Gesamtfreigabe ist bisher nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Morgenrot

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Versicherer_Grossschaden.docx

kommunikation-und-deckung/02_Versicherer_Grossschaden.docx

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
Frau Mira Morgenrot · Betriebshof Laubenring 9 · 97076 Würzburg

05.10.2026

Kehrmaschine – ergänzter Vertragsstand und getrennte Schadenbewertung

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

der vollständige Archivalsatz ist heute um 14:45 Uhr eingegangen. Für diese synthetische Akte bestätigen wir den Kfz-Haftpflichtvertrag KFZ-SB-2026 für Fahrzeug 7 mit Laufzeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026 und einer für dieses Ereignis verfügbaren Sachschadendeckung von 5.000.000 EUR. Ein Selbstbehalt Ihrer Gesellschaft ist in diesem Vertrag nicht vereinbart. Die zeitweise ausgeschaltete Kehrfunktion beendet die Kfz-Deckung nicht. Den genauen Unfallablauf und die behaupteten Schäden prüfen wir weiterhin.

Unsere direkte Modellrückversicherung bei Auenfels setzt eine Priorität von 1.000.000 EUR auf den von uns tatsächlich getragenen entschädigungsfähigen Schaden aus einem Ereignis und ein anschließendes Limit von 4.000.000 EUR voraus. Bearbeitungs- und Abwehrkosten bleiben außerhalb dieser Bezugsgröße. Die Meldeschwelle beträgt 750.000 EUR erwartete Nettobelastung. Das ist keine allgemeine AKHA-Regel, sondern der für diesen Übungsfall neu belegte Vertragsstand; die frühere Nachricht über fehlende Unterlagen bleibt als damaliger Kenntnisstand erhalten.

Für die Arbeitsbesprechung verwenden wir ein ausdrücklich bedingtes Beispiel: Würden 145.000 EUR Gebäudeschaden und 1.200.000 EUR ersatzfähiger Geräteschaden anerkannt und ausgezahlt, ergäbe sich eine Bezugsgröße von 1.345.000 EUR und ein möglicher Schichtbetrag von 345.000 EUR. Die 1.200.000 EUR sind nur die Untergrenze der ungeprüften Gerätespanne, kein Gutachten. Der Nachbarumsatz von 45.000 EUR wird nicht ohne eigene Anspruchsprüfung hinzugefügt. Das Rechenbeispiel ersetzt weder die dokumentierte Anmeldung von 1.840.000 EUR noch eine tatsächliche Zahlung.

Wir melden wegen des möglichen Umfangs vorsorglich an Auenfels. Die Anspruchsteller erhalten dadurch keinen neuen Ansprechpartner für ihre Forderungen. Bitte sichern Sie Geräte, Bremsbefund und Gebäudedokumentation. Über Vergleichszahlungen entscheiden wir erst nach getrennter Prüfung der Anspruchsberechtigung, Reparaturmöglichkeiten, Restwerte und Doppelpositionen. Bisher ist aus dieser Schadenbearbeitung keine Zahlung ausgeführt worden.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Pfennig
Kfz-Großschaden

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

06_Klageentwurf_Hofbogen.docx

schriftverkehr-und-klage/06_Klageentwurf_Hofbogen.docx

Klageentwurf der Gebäudeeigentümerin

ENTWURF VOM 5. OKTOBER 2026 – NICHT EINGEREICHT

Gegenstand allein: Schäden der Hofbogen Immobilien GmbH an Tor und Gebäude.

An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5
97070 Würzburg

Hofbogen Immobilien GmbH, Hallenbogen 12, 97076 Würzburg, vertreten durch ihre Geschäftsführerin
Kunigunde Knopf,

– Klägerin –

Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt Nils Feder, Mainblattweg 6, 97070 Würzburg,

gegen

1. Stadtbetriebe Steinbogen GmbH, Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg, vertreten durch ihre
Geschäftsführerin Hedwig Sommer,

2. Burkhard Blech, Werkzeugpfad 5, 97076 Würzburg,

– Beklagte –

wegen Gebäudeschäden durch eine weggrollende Kehrmaschine.

Vorläufiger Streitwert: 145.000,00 EUR.

1. Anträge und Abgrenzung

Für eine spätere Einreichung wird beantragt,

1. die Beklagten als Gesamtschuldner zu verurteilen, an die Klägerin 145.000,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem Tag nach der jeweiligen Klagezustellung zu zahlen;
2. den Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Die Klägerin verlangt ausschließlich den für die Wiederherstellung ihres Hallentors, Sturzbereichs und unmittelbar angrenzenden Mauerwerks einschließlich notwendiger Baustelleneinrichtung, Hebetechnik und vorübergehenden Verschlusses angesetzten Nettobetrag. Das Angebot weist diese Positionen mit 68.000 EUR, 52.000 EUR und 25.000 EUR gesondert aus. Umsatzsteuer ist nicht Gegenstand des Begehrens.

Die hinter dem Tor abgestellte Veranstaltungstechnik gehört der Prisma Bühnenbildtechnik GmbH. Deren Ansprüche werden weder in Prozessstandschaft noch aus abgetretenem Recht erhoben. Auch der gemeldete Umsatzverlust der Nuri Nudelwerk GmbH, etwaige Mietausfälle der Klägerin und gegenwärtig nicht bewertete verdeckte Schäden sind nicht Teil der Zahlungsklage. Eine spätere Berechnung weiterer eigener Schäden müsste Überschneidungen mit den hier erfassten Positionen ausschließen. Aus dem Umfang der gegenwärtigen Forderung folgt kein Verzicht auf solche anderen eigenen Ansprüche.

2. Zuständigkeit und Anspruchsgegner

Das Landgericht ist nach § 71 Abs. 1 GVG sachlich zuständig. Die Forderung übersteigt die seit 2026 maßgebliche allgemeine Grenze des § 23 Nr. 1 GVG von 10.000 EUR. Beide Beklagten haben ihren Sitz beziehungsweise Wohnsitz im Gerichtsbezirk; auch der Unfall ereignete sich in Würzburg. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 12, 13 und 17 ZPO, ergänzend aus § 32 ZPO. Die gemeinsame Inanspruchnahme beruht auf demselben Unfall und ist nach §§ 59, 60 ZPO zulässig.

Die Beklagte zu 1 war Halterin und Eigentümerin der Kehrmaschine, der Beklagte zu 2 ihr angestellter Fahrer. Der konkrete Auftrag beruhte auf einer privaten Bestellung zur Reinigung des Gewerbehofs. Eine

öffentlich gewidmete Straße, hoheitliche Straßenreinigung oder eine entsprechende besondere Weisung lag nicht vor. Die öffentliche Zugänglichkeit während des Lieferverkehrs ist davon zu unterscheiden. Eine Haftungsüberleitung nach Art. 34 GG wird nicht allein aus dem Namen Stadtbetriebe abgeleitet; der Fahrer wird hier persönlich wegen privaten Handelns in Anspruch genommen.

Beweis: Betriebsbestätigung K8; Unfallmeldung K1. Die Klägerin ist selbst Gebäudeeigentümerin; ihre Geschäftsführerin hat dies bereits in K5 bestätigt. Bei substantiiertem Bestreiten wird der zugehörige Eigentumsnachweis vorzulegen sein. Ein Versicherer wird in diesem Entwurf nicht verklagt, da die vollständigen Vertragsunterlagen noch fehlen und es für die gewählte Anspruchsverfolgung hierauf nicht ankommt.

3. Unfallablauf und Beweisangebot

Am 25. September 2026 gegen 09:14 Uhr hielt der Beklagte zu 2 die Kehrmaschine Nummer 7 einige Meter vor dem Hallentor an, um eine umgefallene Absperrbake zu entfernen. Der Motor lief weiter, das Kehraggregat war ausgeschaltet. Er verließ die Maschine. Wenige Sekunden später rollte sie auf dem leichten Gefälle vorwärts, traf das geschlossene Tor und drückte es nach innen. Dabei wurden das Tor und angrenzende Bauteile beschädigt; dahinterstehende Gestelle wurden verschoben.

Beweis: Unfallmeldung K1; Zeugnis der Samira Schwan, Paketsteg 4, 97076 Würzburg, deren schriftliche Beobachtungen K2 und K9 wiedergeben; Fuhrparkchat K3. Die Zeugin sah keinen weiteren äußeren Anstoß. Ihre anfängliche ungenaue Bezeichnung als Lieferwagen ist berichtigt. Sie erkannte die seitlichen Bürsten und den Schriftzug der Stadtbetriebe. Ihre Wahrnehmung wird nicht um eine von ihr gerade nicht beobachtete Bedienung des Bremshebels ergänzt.

Der Beklagte zu 2 erklärte selbst, er glaube den Hebel angezogen zu haben, könne aber ein vollständiges Einrasten nicht sicher bestätigen. Im zeitnahen Chat um 09:31 Uhr wiederholte er diese Unsicherheit. Er hatte das leichte Gefälle unterschätzt. Die Klägerin behauptet, dass das Fahrzeug vor dem Aussteigen nicht wirksam gegen das absehbare Wegrollen gesichert war. Sie stützt dies auf den unbeaufsichtigten Rollvorgang, die Fahrererklärung und den fehlenden äußeren Anstoß. Eine vorsätzliche Handlung wird nicht behauptet.

Die technische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Der Werkstattauftrag K4 sieht die Dokumentation von Stellung, Funktion und Betätigungskräften der Feststellbremse sowie des Wartungsstands vor. Das Fahrzeug bleibt gesichert; der vollständige Bericht wird erst für den 8. Oktober erwartet. Das bloße Fehlen eines unterschriebenen Wartungsblatts im Ordner beweist noch nicht, dass keine Wartung stattfand. Umgekehrt wird ein unerkannter technischer Defekt nicht ohne Befund als feststehende Entlastung behandelt.

Zum Zustand der Bremse, der erforderlichen Sicherung auf dem vorhandenen Gefälle und zur technischen Vereinbarkeit der behaupteten Bremsbetätigung mit dem Wegrollen wird Sachverständigenbeweis angeboten. Die Beklagten werden um Vorlage des Berichts und der vorhandenen Wartungsunterlagen gebeten; bei Bedarf kommt eine gerichtliche Vorlageanordnung nach § 142 ZPO in Betracht. Ein bereits angefertigtes Gutachten oder sein Ergebnis wird nicht vorweggenommen.

4. Gesetzliche Haftungsgrundlagen

Die Beklagte zu 1 haftet als Halterin nach § 7 Abs. 1 StVG. Das Schadenereignis entstand bei dem Betrieb des Fahrzeugs: Die ungesicherte Bewegung der Maschine verwirklichte deren Fortbewegungsrisiko unmittelbar im Anprall. Dass das Kehraggregat ausgeschaltet war, entfernt diesen Vorgang nicht aus dem Fahrzeugbetrieb. Die Einordnung folgt aus dem konkreten Ablauf und nicht daraus, dass jedes Gerät mit Motor stets dem StVG unterfiele. Die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit beträgt 40 km/h; die Ausnahme des § 8 Nr. 1 StVG für Fahrzeuge bis 20 km/h greift deshalb nicht ein. Hinweise auf höhere Gewalt fehlen.

Der Beklagte zu 2 ist als Fahrzeugführer nach § 18 Abs. 1 StVG verantwortlich, sofern er den gesetzlich vorgesehenen Entlastungsbeweis nicht führt. Darüber hinaus wird er nach § 823 Abs. 1 BGB wegen der schuldhaften Beschädigung des klägerischen Eigentums in Anspruch genommen. Wer ein Fahrzeug bei laufendem Motor auf einem Gefälle verlässt, muss seine wirksame Sicherung gewährleisten. Die Klägerin legt für die Verschuldenshaftung den fehlenden Sicherungserfolg und die konkreten Fahrerklärungen vor; sie verwechselt die Beweislastregel des § 18 StVG nicht mit einer automatisch inhaltsgleichen Regel für jeden deliktischen Anspruch.

Ein allein technisch verursachtes Versagen trotz nachweislich ordnungsgemäßer Sicherung könnte für die persönliche Verschuldensbewertung erheblich werden. Hierzu liegt noch kein Befund vor. Auf eine solche konkrete Einwendung wäre anhand der Untersuchung einzugehen. Die gegenwärtige Unsicherheit rechtfertigt weder die Behauptung eines sicheren Bremsdefekts noch das Weglassen des persönlichen Fehlverhaltens als ernsthaft belegter Anspruchsgrundlage.

Die Beklagte zu 1 haftet daneben nach § 831 Abs. 1 BGB, sofern sie den dort geregelten Entlastungsbeweis nicht führt. Der Fahrer war ihr weisungsabhängiger Beschäftigter und handelte in Ausführung des übertragenen Reinigungsauftrags. Das Anhalten und Beseitigen der Bake standen in diesem Zusammenhang. Eine eigene schuldhafte Organisation der Geschäftsführung wird dagegen nicht aus dem Unternehmensnamen oder dem Unfall allein gefolgert. Für Auswahl, Unterweisung, Überwachung und die maßgeblichen Umstände der Fahrzeugbereitstellung sind konkrete Tatsachen erforderlich. Die Beklagte kann hierzu vortragen und ihre Entlastung beweisen. Die Anspruchsgrundlage wird nicht als verschuldensunabhängige Garantie der Arbeitgeberin dargestellt.

Darüber hinaus besteht zwischen der Klägerin als Bestellerin und der Beklagten zu 1 ein privater Reinigungsvertrag; die Beklagte bestätigt gerade den auf dieser Bestellung beruhenden Hofeinsatz in K8. Bei dessen Ausführung musste sie nach § 241 Abs. 2 BGB das Eigentum ihrer Auftraggeberin vor vermeidbaren Beschädigungen schützen. Der Fahrer war zur Erfüllung dieser Verpflichtungen eingesetzt. Sein Verschulden wird ihr nach § 278 BGB zugerechnet; eine Entlastung allein durch sorgfältige Auswahl nach § 831 BGB beseitigt diesen vertraglichen Anspruch aus § 280 Abs. 1 BGB nicht. Der Anprall erfolgte während der vertraglichen Tätigkeit, nicht bei einer rein privaten Gelegenheit. Auch hier bleiben Pflichtverletzung und Ursächlichkeit konkret nachzuweisen; hinsichtlich des Vertretenmüssens gilt § 280 Abs. 1 Satz 2 BGB. Die Vertragsforderung steht nur der Klägerin als Auftraggeberin zu und wird nicht auf die fremden Geräte- oder Umsatzansprüche ausgedehnt.

Soweit beide Beklagte haften, wird dieselbe Wiederherstellungsleistung nur einmal verlangt. Die gesamtschuldnerische Verknüpfung ergibt sich aus den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 840 BGB beziehungsweise § 421 BGB. Die Klägerin verlangt keine Addition einer Fahrzeug- und einer Deliktsentschädigung.

5. Haftungshöchstbetrag und weitere Geschädigte

Die Haftung nach dem StVG ist für Sachschäden nach § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StVG grundsätzlich auf insgesamt eine Million EUR je Ereignis begrenzt. Für die vorliegende Maschine bestehen weder eine automatisierte Fahrfunktion nach § 1a StVG noch eine autonome Fahrfunktion nach § 1e StVG; K8 bestätigt dies. Die erhöhte Grenze für diese besondere Betriebsart wird daher nicht verwendet.

Die alleinige Gebäudeforderung liegt zwar unter einer Million EUR. Daneben ist aber die fremde Geräteanmeldung der Prisma GmbH bekannt. Sollten die insgesamt begründeten Entschädigungen die gesetzliche Grenze überschreiten, ist die Verhältnisregel des § 12 Abs. 2 StVG zu berücksichtigen. Eine bloße Anmeldung von 1,65 Millionen EUR zum Neupreis gebrauchter, noch nicht vollständig untersuchter Geräte liefert keine fertige Verteilungsquote. K12 wird deshalb nur zum Nachweis dieser offenen Mehrgeschädigtenfrage vorgelegt, nicht als Beleg eines abschließend berechtigten Geräteanspruchs. Auch ein gemeldeter reiner Umsatzausfall ist nicht ohne Prüfung eine ersatzfähige Sachschadenposition.

Die Klägerin hält an der vollen Forderung fest und stützt sie zusätzlich auf die bezeichneten schuldabhängigen Ansprüche einschließlich der vertraglichen Haftung der Beklagten zu 1. § 16 StVG lässt die weitergehende Haftung nach anderen Vorschriften unberührt. Diese Anspruchsgrundlagen dürfen nicht durch einen pauschalen Verweis auf § 12 StVG abgeschnitten werden; sie müssen aber einschließlich ihres Verschuldensnachweises beziehungsweise ihrer jeweils unterschiedlichen Entlastungsmöglichkeit eigenständig tragfähig sein. Sollte nur die StVG-Haftung durchgreifen und eine Überschreitung durch weitere begründete Forderungen feststehen, wäre eine gesetzliche Kürzung zu berücksichtigen. Der Entwurf verschweigt diese Grenze des vollen Zahlungsbegehrens nicht.

6. Wiederherstellungskosten und Gegenargumente

Das Baukontor Balken besichtigte den Schaden am 28. September und kalkulierte am Folgetag 145.000 EUR netto. Das Torblatt war verwunden, eine Führung aus der Verankerung gezogen; Sturzbereich und Maueranschlüsse zeigten Schäden. Die Erläuterung K7 beschreibt den Ersatz durch ein vergleichbares Tor ohne Vergrößerung oder zusätzliche Leistungsmerkmale. Die drei Leistungsgruppen sind einzeln benannt und grenzen Mieterausstattung sowie Mietausfälle aus.

Beweis: Angebot K6; Erläuterung K7; Zeugnis des Balduin Balken, Werkplatz 8, 97076 Würzburg. Zum unfallbedingten Reparaturumfang, zur technischen Erforderlichkeit des Austauschs, zu marktüblichen Kosten und etwaigen anzurechnenden Vorteilen wird ein bautechnisches Sachverständigengutachten angeboten. Die Klägerin wird eine Besichtigung ermöglichen und gefährdete Teile vor Veränderung dokumentieren lassen.

Nach § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB kann der zur Wiederherstellung erforderliche Geldbetrag auch vor Durchführung der Reparatur verlangt werden. Dass der Auftrag wegen der ausstehenden Statik noch nicht erteilt wurde, schließt einen solchen Anspruch nicht von vornherein aus. Das Angebot bindet das Gericht jedoch nicht. Es ist eine konkrete Schätz- und Begutachtungsgrundlage; ungeklärte verdeckte Schäden sind darin nicht bewertet. Ergibt die Untersuchung einen geringeren erforderlichen Aufwand oder einen messbaren Vorteil, ist die Forderung entsprechend anzupassen.

Die Klägerin ist zum Vorsteuerabzug berechtigt. Unabhängig davon wird eine noch nicht angefallene Umsatzsteuer bei der derzeitigen Berechnung nicht verlangt. Der Bruttobetrag von 172.550 EUR ist deshalb kein Klagebetrag. Bisherige Sicherungsarbeiten werden nicht nochmals separat addiert. Ebenso wenig werden die hinter dem Tor sichtbaren Kisten als Eigentum der Klägerin behandelt.

Konkrete Anhaltspunkte für ein Mitverschulden der Klägerin nach § 254 BGB fehlen bisher. Die Bereitstellung eines geschlossenen Hallentors und das Lagern von Gegenständen dahinter sind nicht allein pflichtwidrig. Sollten Vorschäden behauptet werden, sind Ort, Art und Einfluss auf die erforderliche Reparatur abzugrenzen; die Zeugin Schwan behauptet ausdrücklich keine fachliche Prüfung des vorherigen Zustands. Eine Betriebsgefahr eines eigenen am Unfall beteiligten Kraftfahrzeugs der Klägerin besteht nicht. Eine pauschale Quote nach § 17 StVG wird daher nicht abgezogen.

7. Zinsen, außergerichtlicher Stand und Einreichungsvorbehalt

Die Forderung wurde mit K10 gegenüber beiden Beklagten präzisiert. Die Zahlungsfrist bis zum 19. Oktober ist bei Erstellung dieses Entwurfs noch nicht abgelaufen. K11 bestätigt die noch laufende Prüfung, ohne Zahlung oder Haftung anzuerkennen. Vorgerichtlicher Verzug wird nicht fingiert. Beantragt werden nur Prozesszinsen nach §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB, jeweils ab dem Tag nach Zustellung an den betreffenden Beklagten. Fünf Prozentpunkte sind maßgeblich; die Schadenersatzforderung ist keine vertragliche Entgeltforderung, für die allein wegen der beteiligten Gesellschaften neun Prozentpunkte verlangt werden könnten.

Vor einer Einreichung sollen der angekündigte technische Befund und die bautechnische Aufnahme ausgewertet, die Eigentums- und Vertretungsnachweise vervollständigt und die Fortentwicklung der Mehrgeschädigtenlage geprüft werden. Die offenen Punkte werden im Entwurf bewusst offengelegt.

Eine tatsächlich erteilte Einreichungsvollmacht, ein gerichtliches Aktenzeichen oder ein bereits bestimmter Termin werden nicht behauptet.

Nils Feder

Rechtsanwalt – Entwurf ohne Einreichung

8. Anlagenverzeichnis

K1: Rollen, Fahrzeugdaten und Unfallablauf

Datei: 02_Unfallmeldung.docx

K2: Unabhängige Beobachtung und Fahrzeugkorrektur

Datei: 03_Zeugin_Samira.docx

K3: Zeitnahe Fahrermeldung und Unsicherheit zur Bremse

Datei: 11_Fuhrparkchat.txt

K4: Gesicherter Prüfzustand und noch ausstehender Befund

Datei: 06_Werkstattauftrag.docx

K5: Eigentum, Forderung und Vorsteuerabzug

Datei: 07_Gebaeudeeigentuerin.eml

K6: Drei konkret bezeichnete Baupositionen

Datei: 04_Bau_Angebot.docx

K7: Grundlagen, Begrenzung und vorläufiger Charakter der Kalkulation

Datei: schriftverkehr-und-klage/01_Bauangebot_Erlaeuterung.eml

K8: Privater Reinigungsauftrag, Halterin und Fahreranschrift

Datei: schriftverkehr-und-klage/02_Auftrag_und_Rollen.eml

K9: Sichtbarer Fahrzeuglauf und Ladungsanschrift

Datei: schriftverkehr-und-klage/03_Zeugin_Bestaetigung.eml

K10: Gebäudeforderung gegen Halterin und Fahrer

Datei: schriftverkehr-und-klage/04_Forderung_Hofbogen.pdf

K11: Offene Technik- und Höhenfragen, mehrere Geschädigte

Datei: schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Stadtbetriebe.pdf

K12: Nur für Höchstbetragsfrage: ausdrücklich ungeprüfte fremde Anmeldung

Datei: 05_Geraete_Aufstellung.docx

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_Stadtbetriebe_Sachstand.pdf

kommunikation-und-deckung/01_Stadtbetriebe_Sachstand.pdf

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH

Mira Morgenrot · Betriebshof Laubenring 9 · 97076 Würzburg

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG

Frau Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

05.10.2026

Fahrzeug 7 – unveränderte Beweismittel und getrennte Anspruchsteller

Sehr geehrte Frau Pfennig,

wir bestätigen für die Großschadenbesprechung, dass Fahrzeug 7 nach dem Unfall vom 25. September unverändert in der Werkstatt steht. Herr Blech hat nach dem Ereignis keine Einstellung an der Feststellbremse vorgenommen. Die technische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Seine Angabe, den Hebel vermutlich angezogen zu haben, darf deshalb weder in eine sichere Funktionsbestätigung noch in ein bereits bewiesenes Versagen der Bremse umformuliert werden.

Eigentümerin und Halterin der 40 km/h schnellen Maschine ist unsere Gesellschaft. Der Gewerbehof war während der Geschäftszeiten für Lieferverkehr zugänglich. Nach dem derzeitigen Stand war der Unfall keine hoheitliche Einsatzfahrt des Landkreises. Wir sehen daher keinen Anlass, einen Landkreis als haftenden Rechtsträger einzusetzen. Die Gemeinde ist über ihre Beteiligung an unserer GmbH informiert; eine eigene Schuldübernahme hat sie nicht erklärt.

Die Gebäudeunterlagen der Hofbogen Immobilien GmbH, die Geräteliste der Prisma Bühnenbildtechnik GmbH und die Nachricht der Nuri Nudelwerk GmbH bleiben getrennte Eingänge. Die 1.650.000 EUR für Prisma beruhen auf Neupreisansätzen für gebrauchte Geräte. Die Spanne von 1.200.000 bis 2.100.000 EUR betrifft dieselben Geräte und wird nicht zusätzlich addiert. Niemand hat die Geräte entsorgt. Ein bloßer Produktionsumsatz des Nachbarbetriebs wird ebenfalls nicht als feststehender Eigentumsschaden bestätigt.

Bitte klären Sie anhand des heute nachgereichten Vertragssatzes Deckung und Rückversicherungsweg. Ihre Beauftragung von Frau Klee ist allein Ihr Mandat; wir nehmen hiermit keinen zusätzlichen Anwaltsauftrag vor. Für die fachliche Abstimmung stehen unsere Fuhrparkleiterin und der Werkstattleiter zur Verfügung. Bitte geben Sie uns vorab konkrete Fragen, damit das Gespräch die offenen Tatsachen aufklärt und nicht nur die bisherige Anmeldesumme wiederholt. Eine Zahlung, Haftungsanerkennung oder Gesamtfreigabe ist bisher nicht erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Mira Morgenrot

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_Versicherer_Grossschaden.pdf

kommunikation-und-deckung/02_Versicherer_Grossschaden.pdf

Frankenbogen Kommunalversicherung VVaG
Gundula Pfennig · Versicherungsbogen 8 · 97080 Würzburg

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
Frau Mira Morgenrot · Betriebshof Laubenring 9 · 97076 Würzburg

05.10.2026

Kehrmaschine – ergänzter Vertragsstand und getrennte Schadenbewertung

Sehr geehrte Frau Morgenrot,

der vollständige Archivalsatz ist heute um 14:45 Uhr eingegangen. Für diese synthetische Akte bestätigen wir den Kfz-Haftpflichtvertrag KFZ-SB-2026 für Fahrzeug 7 mit Laufzeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2026 und einer für dieses Ereignis verfügbaren Sachschadendeckung von 5.000.000 EUR. Ein Selbstbehalt Ihrer Gesellschaft ist in diesem Vertrag nicht vereinbart. Die zeitweise ausgeschaltete Kehrfunction beendet die Kfz-Deckung nicht. Den genauen Unfallablauf und die behaupteten Schäden prüfen wir weiterhin.

Unsere direkte Modellrückversicherung bei Auenfels setzt eine Priorität von 1.000.000 EUR auf den von uns tatsächlich getragenen entschädigungsfähigen Schaden aus einem Ereignis und ein anschließendes Limit von 4.000.000 EUR voraus. Bearbeitungs- und Abwehrkosten bleiben außerhalb dieser Bezugsgröße. Die Meldeschwelle beträgt 750.000 EUR erwartete Nettobelastung. Das ist keine allgemeine AKHA-Regel, sondern der für diesen Übungsfall neu belegte Vertragsstand; die frühere Nachricht über fehlende Unterlagen bleibt als damaliger Kenntnisstand erhalten.

Für die Arbeitsbesprechung verwenden wir ein ausdrücklich bedingtes Beispiel: Würden 145.000 EUR Gebäudeschaden und 1.200.000 EUR ersatzfähiger Geräteschaden anerkannt und ausgezahlt, ergäbe sich eine Bezugsgröße von 1.345.000 EUR und ein möglicher Schichtbetrag von 345.000 EUR. Die 1.200.000 EUR sind nur die Untergrenze der ungeprüften Gerätespanne, kein Gutachten. Der Nachbarumsatz von 45.000 EUR wird nicht ohne eigene Anspruchsprüfung hinzugefügt. Das Rechenbeispiel ersetzt weder die dokumentierte Anmeldung von 1.840.000 EUR noch eine tatsächliche Zahlung.

Wir melden wegen des möglichen Umfangs vorsorglich an Auenfels. Die Anspruchsteller erhalten dadurch keinen neuen Ansprechpartner für ihre Forderungen. Bitte sichern Sie Geräte, Bremsbefund und Gebäudedokumentation. Über Vergleichszahlungen entscheiden wir erst nach getrennter Prüfung der Anspruchsberechtigung, Reparaturmöglichkeiten, Restwerte und Doppelpositionen. Bisher ist aus dieser Schadenbearbeitung keine Zahlung ausgeführt worden.

Mit freundlichen Grüßen
Gundula Pfennig
Kfz-Großschaden

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

04_Forderung_Hofbogen.pdf

schriftverkehr-und-klage/04_Forderung_Hofbogen.pdf

Rechtsanwalt Nils Feder
Mainblattweg 6, 97070 Würzburg

An die Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
z. H. Geschäftsführerin Hedwig Sommer
Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg
Zugleich an Herrn Burkhard Blech, Werkzeugpfad 5, 97076 Würzburg

04.10.2026

Hallentor: Forderung der Gebäudeeigentümerin

Sehr geehrte Frau Sommer, sehr geehrter Herr Blech,

ich vertrete ausschließlich die Hofbogen Immobilien GmbH, vertreten durch Frau Kunigunde Knopf, Hallenbogen 12, 97076 Würzburg. Sie verlangt 145.000 EUR netto für die Beschädigung ihres Hallentors und angrenzender Bauteile durch die am 25. September abgestellte und anschließend weggerollte Kehrmaschine. Bitte regulieren Sie die berechnete Forderung bis zum 19. Oktober 2026 oder benennen Sie bis zum 12. Oktober Ihre konkreten Einwendungen und einen Termin für die gemeinsame technische Aufnahme.

Die Halterhaftung nach § 7 StVG und die Fahrerhaftung nach § 18 StVG sind neben den schuldabhängigen Ansprüchen zu prüfen. Der private Reinigungsauftrag und das ausgeschaltete Kehraggregat sprechen hier für den verwirklichten Fortbewegungsvorgang. Herr Blech hat das Fahrzeug bei laufendem Motor auf leichtem Gefälle verlassen und kann nicht bestätigen, dass die Feststellbremse vollständig eingerastet war. Einen technisch abschließend festgestellten Bremsdefekt behauptet meine Mandantin nicht.

Der Gebäudebetrag beruht auf dem vorläufigen Angebot des Baukontors Balken. Die drei Positionen sind separat bezeichnet; die statische Prüfung und die Untersuchung verdeckter Schäden bleiben offen. Umsatzsteuer wird nicht verlangt. Bitte erhalten Sie Ihrerseits die Maschine einschließlich Bremse und Wartungsunterlagen. Die Gebäudeeigentümerin wird die beschädigten Teile bis zur abgestimmten Aufnahme erhalten, soweit die Verkehrssicherheit dies zulässt.

Fremde Veranstaltungstechnik gehört nicht meiner Mandantin. Weder die Anmeldung der Prisma GmbH noch der von Nuri Nudelwerk genannte Umsatz wird in diesen Anspruch eingerechnet. § 12 StVG verlangt bei mehreren berechtigten Sachschadenansprüchen gegebenenfalls eine gesonderte Höchstbetragsprüfung. Daraus darf keine Kürzung allein anhand ungeprüfter Neupreislisten abgeleitet werden. Schuldhaft begründete Ansprüche außerhalb des StVG bleiben nach § 16 StVG gesondert zu prüfen.

Dieses Schreiben ist eine außergerichtliche Forderung, keine Klageeinreichung. Einen Auftrag für die Versicherung oder die Gegenseite habe ich nicht.

Mit freundlichen Grüßen
Nils Feder
Rechtsanwalt

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

05_Antwort_Stadtbetriebe.pdf

schriftverkehr-und-klage/05_Antwort_Stadtbetriebe.pdf

Stadtbetriebe Steinbogen GmbH
Betriebshof Laubenring 9, 97076 Würzburg

An Rechtsanwalt Nils Feder
Mainblattweg 6, 97070 Würzburg

05.10.2026

Hallenbogen: gemeinsame Besichtigung und offene Schadenhöhe

Sehr geehrter Herr Feder,

wir bestätigen den Eingang der Gebäudeforderung und die durch Frau Hummel mitgeteilten Rollen. Der Fahrer Herr Blech ist über Ihre Inanspruchnahme informiert. Die Haftungs- und Deckungsprüfung dauert an. Unsere Gesellschaft und Herr Blech erklären mit dieser Antwort kein Anerkenntnis. Herr Blech hat die im Unfallbericht beschriebene Unsicherheit zur vollständig eingerasteten Bremse nicht zurückgenommen; ein fertiger Werkstattbefund liegt heute nicht vor.

Die Höhe von 145.000 EUR ist aus unserer Sicht noch durch einen unabhängigen Sachverständigen zu prüfen. Insbesondere interessieren uns die Erforderlichkeit des vollständigen Toraustauschs, der Umfang bereits vorhandener Schäden, eine mögliche Verbesserung und die Abgrenzung zwischen vorübergehender Sicherung und endgültiger Wiederherstellung. Wir begrüßen deshalb eine gemeinsame Besichtigung. Die Maschine bleibt gesichert. Das fehlende Wartungsblatt suchen wir weiter; Aussagen über den genauen Wartungsverlauf können wir derzeit nicht abschließend treffen.

Daneben hat Prisma eine vorläufige Geräteforderung über 1.650.000 EUR und der Nachbarbetrieb eine Umsatzposition angemeldet. Diese Beträge sind nicht als festgestellte Entschädigungen anerkannt. Wir behalten uns die Prüfung der gesetzlichen Haftungsgrenzen und sämtlicher Anspruchsvoraussetzungen vor. Eine konkrete anteilige Kürzung Ihrer Forderung haben wir noch nicht berechnet. Der Vertragseintrag bei Frankenbogen ersetzt für die Deckung keine vollständige Police.

Bitte übersenden Sie einen Terminvorschlag. Eine Zahlung bis zur von Ihnen gesetzten Frist können wir heute noch nicht zusagen. Diese Nachricht ist keine Prozessvollmacht für Ihre Kanzlei und bestätigt keine bereits erfolgte gerichtliche Inanspruchnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Mira Morgenrot
Rechtsabteilung